Les textes de référence en droit du web

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Liberté d'expression et droit de la presse **3**

A. Liberté d'expression 3

B. Loi de 1881 sur la liberté de la presse 3

II. Exercice : Quiz **4**

III. Lois en matière de propriété intellectuelle **4**

A. Droit d'auteur 4

B. Plagiat et contrefaçon 5

C. Utilisation légale d'une œuvre 5

IV. Exercice : Quiz **6**

V. Lois en matière de données personnelles **6**

A. Loi informatique et liberté 6

B. Réforme de 2004 de la loi informatique et liberté 7

C. RGPD 7

VI. Exercice : Quiz **8**

VII. Législation en matière d'Open Data **9**

A. Loi sur la République numérique 9

B. Réglementation de l'Open Data 9

VIII. Exercice : Quiz **9**

IX. Essentiel **10**

X. Auto-évaluation **10**

A. Exercice : 10

B. Test 11

Solutions des exercices **11**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Liberté d'expression et droit de la presse

Contexte

Dès le début d'internet, une législation propre à cette technologie a vu le jour. La loi informatique et liberté date en effet de 1978. Depuis, la législation n'a cessé d'évoluer afin de traiter les différentes problématiques posées par le web.

Le droit du web s'est intéressé essentiellement à la question des données personnelles, à l'usurpation d'identité des particuliers comme des professionnels, et aux droits d'auteur. De nouvelles infractions ont vu le jour afin de sanctionner des comportements tels que le harcèlement, la diffamation ou le piratage. La « *nétiquette* » et le bon sens de tous ne suffisent plus.

Le web dépasse largement les frontières et, à ce titre, nécessite une réglementation internationale. Face aux difficultés à légiférer à grande échelle, l'Europe s'est concentrée sur sa zone géographique en favorisant l'émergence d'un droit européen du web transposé dans les pays membres. L'essentiel de nos lois est donc issu de règlements et directives européennes.

Afin de dresser un bref panorama du droit du web, nous allons nous intéresser aux lois qui concernent le droit de la presse, le droit des créations, notamment dématérialisées, puis les données personnelles et, enfin, les règles en matière d'*Open Data*.

A. Liberté d'expression

Selon la Convention européenne des droits de l'Homme, « *toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière* ».

La liberté d'expression comprend donc par exemple la liberté de la presse ou la liberté d'enseignement. Cette liberté d'expression est valable, quel que soit le support, expression orale, écrite sur un blog ou les réseaux sociaux, par exemple.

Mais des règles d'ordre général viennent limiter la liberté d'expression. On ne peut porter atteinte à la vie privée d'autrui, on ne peut tenir des propos prohibés par la loi comme l'apologie au terrorisme, on ne peut tenir des propos diffamatoires ou injurieux, etc. On peut s'interroger sur les propos tenus dans certains journaux, comme *Charlie Hebdo*. Afin de permettre la liberté d'expression, la jurisprudence admet un droit à l'excès et à la parodie à des fins humoristiques, qui vient compléter la loi sur la liberté de la presse.

B. Loi de 1881 sur la liberté de la presse

Bien que le principe de la liberté de la presse soit inscrit dans l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen, il est apparu nécessaire de légiférer pour consacrer avec plus de rigueur ce principe.

Selon la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, « *la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi* ». La loi du 24 juillet 1881, consacrée à la liberté de la presse et régulièrement réformée, a précisé les points suivants :

- Un journal peut être publié sans autorisation préalable, mais une déclaration est obligatoire auprès du procureur de la République.
- Les infractions telles que la diffamation, la provocation aux crimes et délits ont été définies et sont applicables, quel que soit le support. Mais, selon la loi, la liberté d'expression est la règle. La loi accorde le droit de rectification (droit de réponse), qui protège tout citoyen mis en cause dans une publication, et l'autorise à répondre.
- Le directeur de presse est présumé responsable du contenu.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Enfin, afin de protéger la liberté de la presse, les procédures lors d'une plainte sont très encadrées. Par exemple, la prescription des infractions est limitée à 3 mois. Elle s'applique par exemple pour défaut de mentions obligatoires sur tout écrit rendu public ou désignation d'un directeur de la publication et d'accomplissement des formalités de dépôt.
- Tout journaliste a le droit de refuser toute pression, et de refuser de divulguer ses sources.

Exercice : Quiz

Question 1

La liberté de la presse est une manifestation de la liberté d'expression.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

La liberté d'expression est limitée par la parodie.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

La parodie à des fins humoristique est tolérée par la jurisprudence.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

La liberté de la presse est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

La loi de 1881 sur la liberté de la presse prévoit une prescription pour infraction d'un an.

- O Vrai
- O Faux

II. Lois en matière de propriété intellectuelle

A. Droit d'auteur

C'est le code de la propriété intellectuelle qui encadre les droits d'auteur. À l'origine, il existe deux textes fondateurs :

- La loi du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle et artistique,
- La loi du 3 juillet 1985 sur les droits d'auteur, les droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Ces lois ont été enrichies par la réglementation européenne et notamment par deux directives de 2001 sur le droit d'auteur, ainsi que les droits voisins dans la société de l'information.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La protection par les droits d'auteur s'applique aux œuvres de l'esprit sans formalités, si l'œuvre est originale et traduit l'empreinte de la personnalité de son auteur. Il y a une grande diversité des œuvres protégées : compositions musicales, livres, dessins, logiciels, etc.

L'auteur jouit de droits moraux tels que le droit de divulgation, le droit au nom, le droit au respect de l'œuvre ou le droit de retrait, mais également des droits patrimoniaux tels que le droit de reproduction ou de représentation. Ces droits patrimoniaux sont valables jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Le fait d'exploiter sans autorisation une œuvre est considéré comme une contrefaçon.

B. Plagiat et contrefaçon

Selon le Larousse, le plagiat est « *l'acte de quelqu'un qui, dans le domaine artistique ou littéraire, donne pour sien ce qu'il a pris à l'œuvre d'un autre* ». Le plagiat est donc une violation de la propriété intellectuelle d'autrui. Mais, juridiquement, seule la contrefaçon est sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Peut-on assimiler le plagiat à la contrefaçon ? Le délit de contrefaçon est constitué par « *toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi* ».

Pour que l'emprunt de l'œuvre soit sanctionné, il faut, selon la jurisprudence, que l'emprunt porte sur un élément caractéristique qui permette de révéler l'originalité de l'auteur et sa personnalité.

Emprunter une idée est du plagiat, et n'est donc pas sanctionnable, alors que reproduire intégralement une œuvre en la faisant passer pour sienne l'est.

Il convient de noter que deux exceptions sont autorisées :

- Les courtes citations,
- Les licences Creative Commons.

C. Utilisation légale d'une œuvre

L'utilisation d'une œuvre peut se faire légalement. Pour cela, il existe deux moyens :

- Le contrat de cession des droits d'auteur,
- Les licences d'exploitation.

Un auteur (ou ses ayants droit) peut céder à une personne les droits patrimoniaux qu'il détient sur son œuvre. Les droits moraux ne sont, quant à eux, pas cessibles. Le contrat mentionnera les conditions de la cession. Par exemple, la création d'un logo s'accompagne souvent d'un contrat de cession des droits d'auteur.

C'est le Code de la propriété intellectuelle qui mentionne les mentions obligatoires du contrat :

- Description de l'œuvre,
- Droits cédés (reproduction, traduction, diffusion, etc.),
- Durée temporelle des droits cédés,
- Étendue géographique de la cession ou diffusion,
- Montant de la contrepartie financière de la cession.

L'absence de ces mentions entraîne la nullité du contrat, et le non-respect du contrat entraîne la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.

Des auteurs préfèrent utiliser le système des licences d'exploitation. Ils ne cèdent pas alors leur œuvre, mais optent pour un système de « *location* » à titre gratuit ou à titre onéreux. Ces licences créées par des sociétés sont utilisées pour les brevets, marques, ou logiciels par exemple.

Il existe différents systèmes de licence, comme les licences Creative Commons.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ces licences permettent à un auteur de mettre son œuvre à disposition du public sous certaines conditions, définies dans la licence choisie. Les conditions portent sur la reproduction, l'utilisation commerciale, ou les modifications par exemple.

Ainsi, la licence BY NC ne permet pas l'utilisation commerciale, contrairement à la licence BY ND.

Exercice : Quiz

Question 1

Les deux textes fondateurs de la propriété intellectuelle sont la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

La protection par les droits d'auteur nécessite un dépôt auprès d'un notaire.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

Le plagiat et la contrefaçon sont synonymes.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Le contrat de cession des droits d'auteur est un système de location.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

Les licences d'exploitation peuvent être des contrats à titre gratuit.

- O Vrai
- O Faux

III. Lois en matière de données personnelles

A. Loi informatique et liberté

La loi informatique et liberté date du 6 janvier 1978. Elle concerne la liberté de traitement des données personnelles et est à l'origine de la création de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Cette loi pose les bases de la protection des données :

- Dans son article 1, elle précise que l'informatique doit être au service des citoyens, et à ce titre ne doit pas porter atteinte à l'identité humaine, aux droits de l'Homme, à la vie privée, aux libertés individuelles et aux libertés publiques.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Ce principe général est complété par l'article 2, qui définit les données personnelles, le traitement des données personnelles et les fichiers de données personnelles. Ainsi, une donnée personnelle est « *toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres* ».
- L'article 6 précise qu'une collecte de données loyale et licite doit avoir une finalité déterminée.
- Enfin, l'article 7 stipule que la collecte doit être faite avec le consentement de la personne.

Dans ce cadre, la CNIL a été créée afin d'informer toute personne de ses droits et obligations en matière de données personnelles, mais aussi de centraliser les déclarations de création de fichiers de données personnelles. C'est lors de cette déclaration que la finalité est déterminée.

B. Réforme de 2004 de la loi informatique et liberté

La loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel est venue modifier la loi informatique et liberté de 1978.

La loi renforce le pouvoir de contrôle de la CNIL, qui peut désormais effectuer des contrôles *a posteriori* sur place, c'est-à-dire se déplacer chez les personnes ayant constitué un fichier, pour contrôler ce dernier. Le secret professionnel peut lui être opposé, mais attention, une invocation injustifiée est sanctionnable pénalement. En complément, la loi dote la CNIL d'un pouvoir de sanction administrative. Elle peut donc prononcer des avertissements, voire des sanctions financières, qui ne peuvent excéder 150 000 €.

En contrepartie, elle permet aux organismes publics et privés de ne plus déclarer leur fichier à la condition d'avoir désigné un correspondant à la protection des données. Dès lors que le responsable est établi sur le territoire français, la loi française s'applique.

Par ailleurs, la loi met en place un système d'autorisation de la CNIL pour le traitement de certaines données. C'est le cas par exemple pour les données génétiques.

Autre élément important de la loi, l'extension du droit d'information qui doit porter par exemple sur l'identité du responsable du traitement, la finalité du traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des données.

C. RGPD

Le règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016 est entré en vigueur en France le 25 mai 2018. Il porte sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il a entraîné la modification de la loi de 78 sur la protection des données. La nouvelle version de la loi de 78 est entrée en vigueur le 1er juin 2019.

Le RGPD a une application large puisqu'y sont soumis les organismes publics et privés qui collectent des données personnelles, aussi bien par le biais de l'informatique que par formulaire papier. Il s'applique également à toute structure, même basée hors Union européenne, qui collecte des données personnelles de ressortissants européens.

Qu'impose le RGPD aux collecteurs de données ?

- Premièrement, les collecteurs de données doivent obtenir un consentement sans ambiguïté des personnes. L'obtention du consentement doit pouvoir être vérifiée par une personne extérieure. Le consentement doit s'accompagner d'informations préalables, telles que la finalité du traitement, les destinataires du traitement, le transfert des données vers une autre société ou un autre pays, la durée de conservation des données et leur archivage.
- Deuxièmement, un DPO (*Data Protection Officer* ou « délégué à la protection des données » en français) doit être nommé. Il est garant de la mise en œuvre des obligations en matière de données personnelles, dont la mise à jour d'un registre de traitement, et sert de correspondant aux organismes de contrôle.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Troisièmement, il convient d'assurer la sécurité des données. Cela signifie qu'il faut mettre en place tous les moyens nécessaires pour éviter la perte ou le vol de données en interne comme en externe, mais également lors de l'éventuel transfert vers les sous-traitants, fournisseurs, etc. À cela s'ajoute une obligation de signalement lorsqu'on rencontre un problème. Le responsable du traitement doit en être informé dans les 72 heures qui suivent la découverte du problème.
- Quatrièmement, dans les cas où la collecte des données engendre un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, une analyse d'impact sur la protection des données doit être réalisée par l'entreprise.

L'ensemble de ces obligations ne sont pas à prendre à la légère, car, en cas de non-respect, l'entreprise est passible d'une sanction financière pouvant atteindre 4 % de son chiffre d'affaires.

Exercice : Quiz

Question 1

La CNIL a été créée par la loi informatique et liberté.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

La loi de 2004 réformant la loi informatique et liberté de 78 s'applique uniquement aux entreprises privées.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

La CNIL peut effectuer des contrôles au sein des entreprises.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Le RGPD est un règlement européen qui a nécessité de réformer la loi de 78.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

Le DPO est le référent de l'entreprise lors des contrôles de la CNIL en matière de données personnelles.

- O Vrai
- O Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Législation en matière d'Open Data

A. Loi sur la République numérique

La loi sur la République numérique du 7 octobre 2016, dite loi Lemaire, vise à favoriser le développement de l'économie numérique et à promouvoir une société numérique protectrice de tous. Cette loi comprend des mesures très diverses.

La loi permet l'ouverture des données publiques. On parle d'*Open Data*. Il s'agit de données accessibles à tous, car d'intérêt général. Elle vise à favoriser la création, l'innovation.

De plus, la loi Lemaire a instauré la portabilité des données. Le consommateur pouvait récupérer ses données ou les faire transférer vers un autre prestataire. Ces données pouvaient être des mails, photos par exemple. À l'heure actuelle, les dispositions sur la portabilité ont été remplacées par celles du RGPD.

La loi Lemaire avait également prévu des dispositions en matière de protection de la vie privée, qui ont ensuite été reprises par d'autres lois et règlements, dont le RGPD. Parmi ces mesures figuraient le droit à l'oubli pour les mineurs ou le droit à la mort numérique.

Elle a également créé de nouvelles infractions, telles que le *revenge porn*, et multiplié par 20 les sanctions financières prononçables par la CNIL. Le plafond des sanctions financières est désormais de 3 millions d'euros.

B. Réglementation de l'Open Data

L'ouverture des données publiques est favorisée par diverses mesures :

- Premièrement, les données des administrations publiques sont ouvertes par défaut. Par administration publique, on entend les administrations d'État, les collectivités locales de plus de 3500 habitants, les établissements publics et les organismes privés de plus de 50 salariés chargés d'une mission de service public. Les documents concernés sont les documents administratifs, les documents à fort impact économique, social, sanitaire ou environnemental, ainsi que les algorithmes publics. C'est par exemple le cas de l'algorithme permettant l'affectation des lycéens dans les établissements.
- Deuxièmement, les données de l'INSEE sont libres d'accès, et ce gratuitement. Les données sont anonymisées et peuvent être utilisées par tous, y compris à des fins commerciales. Certaines données sont mises à disposition des chercheurs. Dans le même ordre d'idée, l'ouverture concerne aussi les données de jurisprudence issues de la Cour de cassation, du conseil d'État, de Légifrance par exemple.
- Troisièmement, pour faciliter la consultation des données à fort impact économique, social, sanitaire et environnemental, un service public de la donnée a été créé. Accessible à l'adresse data.gouv.fr[1]. Ce service regroupe par exemple la base Sirene des entreprises de l'INSEE, le plan cadastral informatisé, ou le répertoire national des associations.

Exercice : Quiz

Question 1

L'*Open Data* correspond au traitement des données de masse.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Certaines mesures prévues par la loi Lemaire, telles que la portabilité des données ou la protection de la vie privée, ont été reprises dans le RGPD.

[1] https://www.data.gouv.fr/fr/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

Question 3

La loi Lemaire a augmenté les possibles sanctions financières de la CNIL.

- Vrai
- Faux

Question 4

Un service public de la donnée a été créé pour centraliser toutes les données publiques.

- Vrai
- Faux

Question 5

Les données publiques ne peuvent pas servir à des fins commerciales.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Depuis les années 70, le législateur adapte les lois à l'évolution de la technologie et aux usages. Comme vous avez pu le constater, ces lois tentent d'être à la fois précises, en définissant des termes comme « données personnelles », et suffisamment larges pour englober tous les usages (utilisation des données personnelles, protection des œuvres, etc.).

Les objectifs sont à la fois de protéger les personnes, de sanctionner les abus et de permettre la diffusion du savoir. L'utilisation des données existantes permet l'innovation. Le législateur se doit donc de trouver l'équilibre entre protection et libéralisation pour ne pas freiner la création et la compétitivité des entreprises françaises.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice :

Monsieur Felix est un entrepreneur chevronné. Depuis de nombreuses années, il gère une société de vente d'outillage. Face à la concurrence des grandes enseignes et des sites internet, son chiffre d'affaires est en baisse. Il souhaite redynamiser son entreprise.

Il distribue des catalogues papier deux fois l'an dans toute la région. Il possède un site vitrine, mais se rend bien compte qu'à l'heure du digital, ce n'est plus suffisant. Il désire créer un site marchand. Il souhaite également se créer un fichier de prospects afin de mener une véritable stratégie commerciale. Mais il est inquiet, car il a entendu parler d'un règlement nommé RGPD.

Il aimerait inclure une bande-son sur la page d'accueil de son site. Il a trouvé une musique qui lui plaît beaucoup, mais elle est sous Creative Commons.

Question 1

Monsieur Félix vous demande quels sont les principaux éléments du RGPD.

Question 2

Expliquez à Monsieur Felix ce qu'est une licence Creative Commons.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

B. Test

Exercice : Quiz

Question 1

La liberté d'expression comprend :

- ☐ La liberté d'opinion
- ☐ La liberté d'ingérence
- ☐ La liberté de communiquer des informations

Question 2

De quel(s) texte(s) découle la liberté de la presse ?

- ☐ De la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen
- ☐ De la loi du 24 juillet 1881
- ☐ De la loi informatique et liberté de 1978

Question 3

Un fichier de données à caractère personnel est :

- ○ Un fichier relatif aux achats des internautes
- ○ Un fichier relatif aux informations permettant d'identifier une personne
- ○ Un fichier contenant le consentement des clients lors de la collecte

Question 4

La CNIL est :

- ○ Une administration dont la fonction est de contrôler la gestion des entreprises
- ○ Une autorité privée chargée de lister les fichiers de données à caractère personnel
- ○ Une autorité indépendante qui veille au respect des libertés et de la vie privée

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 4 Solution n°1

Question 1

La liberté de la presse est une manifestation de la liberté d'expression.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Q La liberté de la presse est bien une manifestation de la liberté d'expression.

Question 2

La liberté d'expression est limitée par la parodie.

- ( ) Vrai
- (•) Faux

Q La liberté d'expression est limitée par la loi qui impose notamment de ne pas tenir de propos diffamatoires, mais la parodie est autorisée.

Question 3

La parodie à des fins humoristique est tolérée par la jurisprudence.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Q La parodie à des fins humoristiques est une création jurisprudentielle.

Question 4

La liberté de la presse est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Q La liberté de la presse est consacrée par l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen.

Question 5

La loi de 1881 sur la liberté de la presse prévoit une prescription pour infraction d'un an.

- ( ) Vrai
- (•) Faux

Q La prescription est de trois mois.

Exercice p. 6 Solution n°2

Question 1

Les deux textes fondateurs de la propriété intellectuelle sont la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- [x] Vrai
- [ ] Faux

La loi du 11 mars 1957 porte sur la propriété intellectuelle et artistique, et la loi du 3 juillet 1985 porte sur les droits d'auteur.

Question 2

La protection par les droits d'auteur nécessite un dépôt auprès d'un notaire.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Il n'y a aucune formalité particulière.

Question 3

Le plagiat et la contrefaçon sont synonymes.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Il faut, pour la contrefaçon, que l'emprunt porte sur un élément caractéristique qui permette de révéler l'originalité de l'auteur et sa personnalité.

Question 4

Le contrat de cession des droits d'auteur est un système de location.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Il y a transmission des droits patrimoniaux.

Question 5

Les licences d'exploitation peuvent être des contrats à titre gratuit.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Elles peuvent être à titre gratuit ou à titre onéreux.

Exercice p. 8 Solution n°3

Question 1

La CNIL a été créée par la loi informatique et liberté.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

La CNIL a en effet été créée par la loi informatique et liberté, datée du 6 janvier 1978.

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La loi de 2004 réformant la loi informatique et liberté de 78 s'applique uniquement aux entreprises privées.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q La loi de 2004 s'applique également aux organismes publics.

Question 3

La CNIL peut effectuer des contrôles au sein des entreprises.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q C'est un contrôle dit « *a posteriori sur place* ».

Question 4

Le RGPD est un règlement européen qui a nécessité de réformer la loi de 78.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Le règlement européen est entré en vigueur en France le 25 mai 2018. La réforme de la loi de 78 est entrée en vigueur peu après le 1er juin 2019.

Question 5

Le DPO est le référent de l'entreprise lors des contrôles de la CNIL en matière de données personnelles.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q C'est à lui de justifier des moyens mis en place en matière de données personnelles et de fournir le registre de traitement.

Exercice p. 9 Solution n°4

Question 1

L'*Open Data* correspond au traitement des données de masse.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q Il s'agit de l'ouverture au public des données publiques.

Question 2

Certaines mesures prévues par la loi Lemaire, telles que la portabilité des données ou la protection de la vie privée, ont été reprises dans le RGPD.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

C'est bien la loi Lemaire qui a instauré la portabilité des données ou la protection de la vie privée.

Question 3

La loi Lemaire a augmenté les possibles sanctions financières de la CNIL.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

L'amende financière maximale passe de 150 000 € à 3 millions d'euros.

Question 4

Un service public de la donnée a été créé pour centraliser toutes les données publiques.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

Seules certaines données sont actuellement accessibles.

Question 5

Les données publiques ne peuvent pas servir à des fins commerciales.

- [ ] Vrai
- [x] Faux

L'usage des données publiques à usage commercial est possible, d'autant que les données sont anonymisées.

Exercice p. Solution n°5

Monsieur Felix, entrepreneur, désire constituer un fichier de prospects.

Quelles sont les obligations qui s'imposent à un entrepreneur désirant créer un fichier de prospect avec le RGPD ?

Si avec le RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 il n'est plus nécessaire de déclarer la constitution d'un fichier de prospects, de nombreuses obligations s'imposent aux entreprises.

En premier lieu, l'entreprise doit informer les clients de la collecte de leurs données personnelles et de leurs droits (droit de rectification ou effacement des données par exemple). Les données collectées doivent être nécessaires à la relation commerciale, et donc la collecte doit avoir une finalité.

Ensuite, l'entreprise doit assurer la sécurité des données.

Enfin, un délégué à la protection des données doit être nommé et ce dernier doit tenir un registre de traitement.

Exercice p. Solution n°6

Monsieur Felix envisage d'inclure sur son site internet une bande son sous licence Creative Commons.

En quoi consistent les licences Creative Commons ?

Une licence Creative Commons est une licence d'exploitation qui permet à une entreprise d'utiliser la création à titre gratuit ou onéreux. Il existe plusieurs catégories, et chaque catégorie entraîne des droits et obligations bien précis. Par exemple, la licence BY NC ne permet pas l'utilisation commerciale, contrairement à la licence BY ND.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En l'espèce, Monsieur Felix devra regarder plus en détails la mention Creative Commons pour savoir dans quelle catégorie se trouve la bande-son qu'il envisage d'utiliser. C'est seulement alors qu'il saura quelle utilisation est autorisée et si la licence est gratuite ou payante.

Exercice p. 11 Solution n°7

Question 1

La liberté d'expression comprend :

- [x] La liberté d'opinion
- [ ] La liberté d'ingérence
- [x] La liberté de communiquer des informations

La liberté d'expression a certaines limites, dont ne pas tenir des propos injurieux, respecter le secret professionnel ou le devoir de réserve.

Question 2

De quel(s) texte(s) découle la liberté de la presse ?

- [x] De la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen
- [x] De la loi du 24 juillet 1881
- [ ] De la loi informatique et liberté de 1978

Le principe est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen, mais est surtout consacré par la loi de 1881 dédiée à la liberté de la presse.

Question 3

Un fichier de données à caractère personnel est :

- ( ) Un fichier relatif aux achats des internautes
- (•) Un fichier relatif aux informations permettant d'identifier une personne
- ( ) Un fichier contenant le consentement des clients lors de la collecte

Les données à caractère personnel sont les éléments qui permettent d'identifier une personne (nom, adresse IP, etc.).

Question 4

La CNIL est :

- ( ) Une administration dont la fonction est de contrôler la gestion des entreprises
- ( ) Une autorité privée chargée de lister les fichiers de données à caractère personnel
- (•) Une autorité indépendante qui veille au respect des libertés et de la vie privée

La CNIL veille à la protection des données personnelles contenues dans les fichiers.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite